乐业县同乐镇上岗村乐望二标大坪子隧道口“11•24”跌落事故调查报告

2026-01-04 10:50 来源：乐业县应急管理局

乐业县同乐镇上岗村乐望二标大坪子隧道口“11·24”跌落事故调查报告

2025年11月24日19时许，乐业县同乐镇上岗村乐望高速第№2合同段大坪子隧道口发生一起人员意外跌落死亡事件。根据《中华人民共和国法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经县人民政府批准，于2025年11月28日成立了事故调查组，由县县人民政府副县长任组长，县人民政府办公室、县应急管理局、县公安局、县纪委监委、县交通运输局、县人社局、县工会和同乐镇人民政府等派“11·24”事故调查组（以下简称调查组），并邀请县人民检察院派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、调取监控视频等方式，查明了事件因和性质，认定了相关单位存在的安全生产管理问题，提出了处理建议和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点项目协议约定情况

事故发生在乐业县同乐镇上岗村乐望高速第№2合同段大坪子隧道左洞出口旁的左侧排水沟。

本项目为乐望高速第№2合同段项目临时用地复垦工程，以大坪子隧道口的临时用地作为水田复垦试验。乐望高速第№2合同段项目经理部（“项目部”）项目经理王*与广西银箩建设工程有限公司法定代表人宋*静对接，约定由广西银箩建设工程有限公司进场，对大坪子隧道口及二工区处地块实施复垦施工。双方约定先行施工，待工程完工项目部验收合格后，再签订正式合同。

宋*静在承接此复垦工程后，与陈*达成协议，以挖掘机作业每小时250元、每日油费800元的价格，约定由陈*提供挖掘机及操作员完成指定垦作业，并指派莫*刚作为现场负责人进行管理。陈*安排其雇佣的挖掘机驾驶员姚*强于2025年11月11日进入项目部接受了安全培训教育。复垦作年11月17日开始。2025年11月23日，现场负责人莫*刚通知姚*强，2025年11月24日至25日两日停工放假。

（二）事件涉及单位情况

1.施工总承包单位：中铁一局集团有限公司第三工程分公司（以下简称“中铁一局三公司”），系乐业至望谟（乐业段）高速公路第№2合总承包单位。公司成立于2020年3月19日，统一社会信用代码：91611103MA7122066L，法定代表人：王*涛，住所：陕西省西咸新区秦汉新城正阳街88号中铁新视界6层07号，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围包括一般项目：土石方工程施工；水泥制品制造；销售；砼结构构件制造，砼结构构件销售，工程管理服务：装卸搬运；市政设施管理：园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；测绘服务：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外

2.临时用地复垦工程分包单位：广西银箩建设工程有限公司以下简称“广西银箩公司”），成立于2017年11月8日，统一社会信用91450300MA5MWK5P14，法定代表人：宋*静，住所：河池市金城江区万和路四巷34号，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围包程、市政工程、道路工程、水利水电工程、桥梁工程、隧道工程、公路养护工程、土方工程设计及施工（以上经营范围涉及许可审批项目凭有效营）；工程勘察设计；公路工程、路面工程、路基工程施工。

3.工程监理单位：北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司（以下简称“北京中通监理公司”），成立于1993年3月19日，统一社会信用911101051017081201，法定代表人：彭*，住所：北京市朝阳区朝西路67号院1号楼2单元5层601号，类型：有限责任公司。经营范围包括通行业公勘察设计：具有承担等级公路、大型桥梁，隧道及交通工程的施工监理资格：技术咨询、技术培训。

（三）事件涉及人员情况

1.姚*强，男，广西陆川县沙坡镇**村******队**号,身份证号：450922********1676，挖掘机驾驶员，在本次事故中死亡。

2.陈*，男，住址：广西乐业县逻沙乡**村***屯***号,身份证号：452629********2734；个体从业者，挖掘机所有者，向广西银箩公司提备及驾驶员。

3.宋*静，男，住址：广西东兰县东兰镇**路***号，身份证号：450104********1053，广西银箩公司法定代表人。

4.王*，男，户籍：西安市蓝田区三礼镇乡***庄，住址：乐业县上岗村乐望高速项目部，身份证号：610122********0914，中铁一局三公司理。

5.莫*刚，男，住址：广西南丹县里湖乡**村**屯**号，身份证号：452725********0659，广西银箩公司乐望高速第№2合同段复垦项目大负责人。

（四）事件现场情况

事件发生地点位于乐望高速第№2合同段主线工程大坪子隧道口左道的排水沟。该排水沟为高速公路主体工程永久性附属设施，现场测量该度为1.35米，宽度为0.69米，沟壁陡峭。事发时，乐望高速项目附属复垦工程处于统一停工放假状态。经勘查：在进入施工区域的上岗便道口设有地，闲人免进”的警示牌（图1），在隧道口进入工地的入口设有“前方施工，禁止通行”的警示牌（图2）。



图1：上岗便道道口“施工重地，闲人免进”的警示牌



图2：隧道口进入工地的入口“前方施工，禁止通行”的警示牌

二、事件发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事件发生经过

2025年11月23日，姚*强在乐望高速第№2合同段大坪子隧道左洞旁进行复垦作业，现场由莫*刚负责监工。当日18时许，莫*刚在现场明确告及其工友李*朝，11月24日至25日两日停工。经核查施工现场视频，11月24日白天该复垦作业点确无施工活动。

2025年11月24日18时58分，姚*强在非工作时间、非工作安排的情况下，独自驾驶摩托车，从同乐镇上岗村批发部旁的施工便道（图3）进工的乐望高速项目施工区域。项目区入口设有“施工重地 闲人免进”标识。

监控视频记录显示：姚*强于19时11分许将摩托车停放在大坪子隧道右线洞口附近（图4，图5）。随后，在19时13分至19时17分期间，隧道左近的排水沟方向出现活动亮光，此亮光于19时17分许消失。

2025年11月25日10时许，乐望高速项目巡查人员刘*杰在大坪子隧道左线洞口旁的排水沟内发现了姚*强。



图3：上岗批发部旁的便道进入入口路线示意图



图4：上岗批发部旁的便道进入路线停车示意图



图5：便道进入路线示意图



图6：事发现场示意图

（二）事件应急救援情况

2025年11月25日10时许，乐望高速项目巡查人员刘*杰在大坪子隧道左线排水沟中发现姚*强后，立即向项目部书记黄*电话报告。黄*随即工程分包单位广西银萝公司法定代表人宋*静，要求其前往现场核实情况。

宋*静接到通知后，立即指派其现场负责人莫*刚前往现场。莫*刚于11时许到达现场并初步核实情况后，将情况告知挖掘机所有人陈*。陈*陙44分分别拨打110报警电话和120急救电话。公安、医疗等应急救援力量接报后先后赶赴现场。

11时52分，医护人员到达现场，经检查确认姚*强已无生命体征。公安机关随即对现场进行勘查。陈*于中午12时许到达大坪子隧道口现场。

随后，相关部门及单位依法开展现场保护、证据固定及善后处理启动工作。

（三）善后处理情况

事件发生后，相关部门及涉事单位与死者家属进行了接触和协商。目前，善后赔偿事宜尚未达成协议。

（四）人员伤亡情况

姚*强，男，39岁，广西陆川县沙坡镇**村****队**号，系乐业县上岗村大坪子隧道口乐望高速第№2合同段复垦工程挖掘机司机，在本起亡。事故造成1人死亡，无其他人员受伤。

三、事件原因和性质

（一）直接原因

姚*强安全意识淡薄，在非工作时间，为个人目的擅自进入已停工的项目管理区域，并在未采取任何安全措施的情况下，失足跌落致死。其是导致本起事件发生的直接原因。

（二）事件性质认定

经调查认定：

1.姚*强在事件发生时的行为，其目的是个人目的，不属于完成用人单位指派的生产任务或履行工作职责。

2.该行为是自发的私人行为，与中铁一局三公司、广西银萝公司组织的高速公路建设及复垦作业等生产经营活动无直接关联。

3.事件发生在统一停工放假期间，其进入的路径亦非工作通道。

综上，姚*强的死亡后果，是其个人在非工作状态下实施的私人危险行为所致，该行为及其后果脱离了“生产经营活动”的范畴。因此，本起合《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的生产安全责任事故的构成要件，不认定为生产安全责任事故。

（三）调查发现的相关单位安全生产管理问题

尽管事件本身不构成生产安全责任事故，但调查组在调查过程中，发现相关单位在安全生产管理上存在以下突出的、独立存在的违法违规事实

1.广西银萝公司存在违法分包、以包代管的严重问题

该公司违反规定，将复垦工程中的机械作业业务，以口头协议形式发包给不具备安全生产条件的个人（陈*）。同时，未与陈*签订专门的安全理协议，未对其雇佣的驾驶员姚*强进行必要的安全生产教育和培训，完全未履行法律规定的对承包单位安全生产工作的统一协调、管理职责，安全体责任严重缺失。

2.中铁一局三公司存在总包管理失职、现场安全防护存在缺陷的问题

首先，作为施工总承包单位，未对分包单位广西银萝公司的违法分包行为进行有效监督和制止，未切实履行《建设工程安全生产管理条例》包单位安全生产负总责的职责。

其次，防护与警示缺陷：作为事发区域的实际管理单位，对深度约1.35米，紧邻隧道口的敞开式排水沟这一危险部位，既未设置防护设施，具体危险部位设置符合国家标准的安全警示标志，仅依赖区域入口警示，未能履行法律要求的在危险部位设置直接、明确警示的法定义务。所采取示和隔离措施不足，在履行公共场所管理人的安全保障义务方面存在瑕疵。

3.北京中通监理公司存在安全监理职责履行不到位的问题

对施工现场存在的违法分包行为以及相关危险部位安全防护措施不足的情况，未能有效履行监理职责，未能及时下发监理指令要求整改并按

四、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对相关单位安全生产违法行为的建议

1.对广西银萝公司：建议将其“未与承包单位签订专门的安全生产管理协议”及“未对承包单位的安全生产统一协调、管理”的违法行为，移交主管部门，建议由交通运输主管部门依法处理。

2.对中铁一局三公司：建议由交通运输主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，对其“对分包单位安全生产管理职责履行不问题进行严肃处理，予以约谈告诫、通报批评，并责令其限期提交整改报告。

3.对北京中通监理公司：建议由交通运输主管部门对其监理履职不到位问题进行警示约谈，并责令其加强内部管理。

（二）对相关人员的处理建议

1.建议广西银萝公司依法依规追究其法定代表人宋*静、现场负责人莫*刚的管理责任。

2.建议中铁一局三公司依据内部规定，对乐望高速第№2合同段项目部相关管理人员（如项目经理、安全负责人）进行处理。

3.对个体从业者陈*，建议由项目建设单位将其清退出乐望高速项目，并纳入重点监管名单。

（三）关于民事赔偿的指引

本事件善后事宜属于民事纠纷范畴。建议引导当事各方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，通过协商或司法途径解决民事赔偿问

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取教训，严防类似事件再次发生，提出以下整改措施建议：

1.立即开展施工发包行为专项整顿。行业主管部门，应立即开展专项整治，对违法分包、以包代管行为“零容忍”，依法顶格处罚，并强化施单位对施工现场安全生产负总责的法定要求。

2.全面强化施工现场风险隐患闭环治理。所有施工企业必须对工程项目区域内的各类洞口、临边、沟槽等危险部位进行动态辨识，并严格按牢固的物理防护设施和醒目的安全警示标志。停工期间必须落实严格的封闭管理措施。

3.切实加强从业人员全链条安全管理。生产经营单位必须依法规范所有用工关系，将劳务派遣、临时用工等全部纳入统一的安全管理体系，生产教育培训、技术交底落实到每一名进场人员，并严明工作纪律。

4.压实工程监理单位安全监督责任。监理单位必须切实履行法定安全监理职责，加强对施工单位安全管理体系运行情况和施工现场实体安全督检查，对发现的隐患和违法违规行为，必须坚决要求整改，对拒不整改的必须按规定及时报告有关主管部门。

乐业县同乐镇上岗村乐望二标大坪子隧道口

“11·24”跌落事故调查组

2025年12月23日

网站地图 乐业融媒体中心

地址：乐业县同乐镇兴乐路2号

主办：乐业县人民政府 电话：0776-7922750

桂公网安备 45102802000003号 百公网安备45261202000005 桂ICP备20003460号-1 网站标识码：